



הצעה לרציונל ותקנון שמאפשר לרשות לייצר וועדת ביקורת על פרסום שנוגד את ערכיה הדמוקרטיים ליברליים

תקנון לפרסום בלוחות הפרסום העירוניים

רציונל

בהמרחב הציבורי הרשותי ולוחות הפרסום המופעלים או המנוהלים על ידי הרשות המקומית נועדו לשמש זירה נגישה, מכבדת ופתוחה להעברת מידע, הבעת עמדות, קידום פעילויות קהילתיות, תרבותיות, חברתיות וציבוריות, ולחיזוק השיח האזרחי והמעורבות הקהילתית.

הרשות מכירה בחשיבות חופש הביטוי כזכות יסוד וכאבן יסוד במשטר דמוקרטי. זכות זו כוללת את האפשרות להביע דעות מגוונות, לרבות דעות ביקורתיות, שנויות במחלוקת או בלתי פופולריות. לצד זאת, הרשות מחויבת להבטיח כי המרחב הציבורי יהיה בטוח, מכבד ושוויוני עבור כלל התושבים, וכי לא יהפוך לזירה של פגיעה, השפלה, הסתה, הדרה או יצירת סביבת חיים עוינת.

הוראות הדין, ובכלל זה חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965, חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, וחוקים נוספים, קובעות גבולות משפטיים ברורים במקרים רבים. עם זאת, קיימים מצבים שבהם פרסום אינו עולה לכדי הפרת חוק, אך עדיין עלול לפגוע במרקם החיים המשותפים, בכבודם של יחידים או קבוצות, או ביכולתו של המרחב הציבורי לשמש מקום המזמין השתתפות של כלל חברי הקהילה.

לפיכך, תקנון זה נועד לקבוע כללים משלימים וברורים לשימוש במרחב הפרסום הרשותי, מתוך שאיפה ליצור אקלים ציבורי דמוקרטי, ליברלי, פלורליסטי ומכבד. התקנון מבקש לאזן בין ההגנה על חופש הביטוי לבין החובה הציבורית לשמור על כבוד האדם, שוויון, סובלנות, אחריות אזרחית ותחושת שייכות של כלל התושבים.

1. מטרת התקנון

- 1.1 להסדיר את השימוש בלוחות הפרסום ובמרחבי הפרסום הציבוריים שבאחריות הרשות.
- 1.2 להבטיח שמירה על חופש הביטוי לצד שמירה על כבוד האדם והמרחב הציבורי.
- 1.3 לקדם שיח ציבורי מכבד, פלורליסטי ודמוקרטי.
- 1.4 לקבוע אמות מידה ברורות, שוויוניות ושקופות לאישור ולהסרת פרסומים.



2. עקרונות יסוד

- 2.1 הרשות תכבד את חופש הביטוי ואת חופש המחאה.
- 2.2 לא ייפסל פרסום בשל עמדה פוליטית, חברתית, דתית, תרבותית או אידאולוגית בלבד.
- 2.3 כל החלטה להגביל או להסיר פרסום תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים, שוויוניים ומידתיים.
- 2.4 במקרה של ספק ינתן משקל משמעותי לחופש הביטוי.

3. תנאי פרסום

- 3.1 האחריות לתוכן הפרסום חלה על המפרסם בלבד.
- 3.2 הפרסום יכול, ככל הניתן, פרטי זיהוי של הגוף או האדם האחראי לפרסום.
- 3.3 הפרסום יהיה ברור, קריא ואינו מטעה באופן מהותי.
- 3.4 אין בפרסום במרחב הרשותי כדי להעיד על תמיכה, הסכמה או אימוץ התוכן על ידי הרשות.

4. תכנים אסורים

- 4.1 תוכן המהווה עבירה על דין.
- 4.2 תוכן הכולל לשון הרע או הכפשה אישית.
- 4.3 תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו או ללא עניין ציבורי מובהק.
- 4.4 תוכן הכולל הטרדה, השפלה, ביזוי, החפצה או פגיעה בכבוד האדם.
- 4.5 תוכן המסית לאלימות, לגזענות, לשנאה או לאפליה.
- 4.6 תוכן הכולל איומים מפורשים או משתמעים.
- 4.7 תוכן העלול לפגוע בביטחון הציבור או בשלומו.
- 4.8 תוכן בעל אופי מיני בוטה שאינו הולם מרחב ציבורי.
- 4.9 תוכן המציג מידע כעובדה כאשר ידוע למפרסם כי מדובר במידע כוזב או מטעה.
- 4.10 תוכן היוצר מצג שווא כאילו פורסם מטעם הרשות המקומית.

5. שיח ציבורי מכבד

- 5.1 ביקורת על נבחרי ציבור, מוסדות ציבוריים, מדיניות ציבורית או גופים ציבוריים תותר גם כאשר היא חריפה ונוקבת.
- 5.2 ביקורת תתמקד ככל האפשר במעשים, מדיניות, רעיונות או החלטות ולא במאפיינים אישיים.
- 5.3 לא יאושר פרסום שמטרתו העיקרית השפלת אדם, הכפשתו או הפיכתו יעד לבוז ציבורי.
- 5.4 פרסום המתייחס לאדם פרטי יבחן בזהירות מוגברת.

6. הגנה על אוכלוסיות וקבוצות

- 6.1 לא יאושר פרסום הפוגע בכבודם של אנשים בשל דתם, אמונתם, מוצאם, לאומיותם, מגדרם, גילם, מוגבלותם או כל מאפיין אישי אחר.
- 6.2 לא יאושר פרסום המציג קבוצה חברתית, תרבותית, דתית או לאומית באופן משפיל, מבזה או שולל אנושיות.
- 6.3 הרשות תפעל לשמירה על מרחב ציבורי המעודד שייכות, השתתפות ושוויון.

7. שימוש הוגן במרחב הפרסום

- 7.1 לא תותר השתלטות בלתי סבירה על שטחי הפרסום הציבוריים.
- 7.2 הרשות רשאית לקבוע מגבלות הנוגעות לגודל, מיקום, משך והיקף הפרסום.
- 7.3 חלוקת שטחי הפרסום תיעשה באופן שוויוני והוגן



8. סמכות הסרה

- 8.1 הרשות רשאית לבחון כל פרסום לפני הצבתו או לאחריה.
- 8.2 הרשות רשאית להסיר פרסום המפר את הוראות התקנון.
- 8.3 ככל שניתן, תימסר למפרסם הודעה מנומקת טרם ההסרה.
- 8.4 במקרים של חשש לפגיעה מיידית בזכויות אדם, בביטחון הציבור או בשלום, ניתן יהיה להסיר את הפרסום באופן מיידי

9. השגה וערעור

- 9.1 מפרסם רשאי להגיש השגה בכתב על החלטת הרשות.
- 9.2 ההשגה תידון בתוך זמן סביר על ידי גורם מוסמך.
- 9.3 החלטה בהשגה תימסר בכתב ותהיה מנומקת.

10. הוראות כלליות

- 10.1 התקנון יפורש בהתאם לעקרונות חופש הביטוי, כבוד האדם, השוויון והמידתיות.
- 10.2 בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין.
- 10.3 יישום התקנון ייעשה באופן שוויוני, עקבי וללא אפליה.
- 10.4 הרשות שואפת לקיים מרחב ציבורי פתוח, בטוח, פלורליסטי ומכבד, המאפשר מגוון רחב של קולות ועמדות לצד שמירה על כבודם וזכויותיהם של כלל התושבים.